

1500215-26.2022.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: AYANNY JUSTINO COSTA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... o réu contra si sentença condenatória por crime de roubo, fixo o regime semiaberto.

Pelos mesmos fundamentos, entendo não ser recomendável a aplicação do benefício do art. 44 do CP e 77 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória, para CONDENAR o réu NATAN ROBERTO MARQUES PAVÃO como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, I e II, c.c. art. 14, II, ambos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valeriane, 525, Porto Ferreira-SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500215-26.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500215-26.2022.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185016/2022 - DEL.POL.PORTO FERREIRA, 26022436 -

DEL.POL.PORTO FERREIRA, 2185016 - DEL.POL.PORTO FERREIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN ROBERTO MARQUES PAVÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AYANNY JUSTINO COSTA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de NATAN ROBERTO MARQUES PAVÃO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo art. 155, § 4º, I e II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), pois, segundo narrado na denúncia: " no dia 08 de julho de 2022, por volta de 14h05, na Avenida Marginal Armindo Gonçalves Torres, nº 865, Jardim Centenário, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com a criança Miguel Estevo Custódio Pereira, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo (laudo pericial de fls. 60/62), aproximadamente 3,5Kg de

fios de cobre (auto de exibição de fl. 03), avaliados em aproximadamente R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais fl. 65), pertencentes ao Município de Porto Ferreira, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, corrompeu ou facilitou a corrupção de Miguel Estevo Custódio Pereira, menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ele praticando o delito de furto supra referido.”

A denúncia foi recebida, fl. 72.

O réu foi citado pessoalmente conforme certidão de fl. 93 e apresentou resposta à acusação às fls. 99/104.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Memoriais do Ministério Público pela parcial procedência da acusação nos termos da exordial.

Memoriais da defesa pelo reconhecimento da confissão com apontamentos sobre a pena. É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte para condenação do réu pelo crime do artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c o art. 14, II do Código Penal.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores” (...)

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, pelos documentos constantes no Inquérito Policial e nos autos do processo, bem como pela prova oral colhida.

A autora também é indubitosa.

Os guardas civis, ouvidos em Juízo, deram conta de que efetuaram diligência para apurar informação no sentido de que duas pessoas praticavam um delito de furto no local. Ao comparecerem no local dos fatos, os flagraram o réu e seu irmão com as ferramentas e em posse de alguns fios de cobre. Indagado, o réu disse que iria vender para comprar salgados e refrigerantes. A criança estava ajudando a quebrar para subtrair os fios.

O réu ao ser interrogado confessou a tentativa de furto, mas negou participação do seu irmão.

Pois bem.

No que se refere ao furto, a confissão do réu é corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou inequívoca, consoante apontado no laudo pericial de fls. 60/62.

Ainda, ciente dos relatos dos policiais dando conta de que o menor de idade foi encontrado no local ajudando a quebrar pra subtrair os fiso, não há duvida do concurso de agentes.

Ciente de que o réu foi abordado ainda no local, é caso de reconhecimento da tentativa.

Quando ao crime de corrupção de menores, assim prescreve o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente: “Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos”

No caso dos autos, pelo depoimento das testemunhas policiais, como já pontuado,

houve sua participação no crime de furto. No mais, ciente de que o menor é irmão do réu, não há dúvida de que tinha conhecimento da sua menoridade.

Pontuo que mesmo não tendo confessado a prática do crime de corrupção, houve integral confissão quanto ao furto, de forma que será dessa forma valorado em dosimetria.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado e o delito corrupção de menores. Passo a dosar a pena.

A culpabilidade ultrapassou a normalidade em decorrência da participação de outrem no crime de furto e por ser bem de uso comum; o réu não ostenta condenação transitada em julgado a configurar reincidência; não há elementos para valorar a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; a conduta social é favorável, considerando que a jurisprudência do STJ entende que a existência de processos em curso não pode ser valorada nessa circunstância; os motivos, as circunstâncias do crime de furto é desfavorável em decorrência do rompimento de obstáculo, mas tal elemento será considerado como qualificadora e, portanto, deixo de exasperar a pena nessa fase; as consequências do crime são normais; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. De maneira que, nesta fase, valoradas em desfavor do réu a culpabilidade, fixo a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de furto; e no mínimo legal de 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão quanto ao furto. Ainda há atenuante da menoridade. Não há agravantes. Retorno a pena dos crimes ao mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para o furto e mantenho em 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor pela vedação da pena abaixo do mínimo nesta fase.

Na terceira fase, reconheço a tentativa e diminuo no máximo legal de 2/3, em decorrência do inter criminis percorrido, pois o réu foi abordado no local ainda praticando atos executórios, assim fixo a pena em 8 meses de reclusão e 3 dias-multa. Para o crime de corrupção de menores, não há causas a serem consideradas nesta fase, de forma que mantenho em 1 ano de reclusão.

Considerando o concurso formal de crimes, aplico o aumento de 1/6 sobre a pena maior já dosada, de forma que torno definitiva a pena de 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 3 dias-multa (art. 74 do CP).

Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal.

Em que pese o quantum da pena e a primariedade, considerando as circunstâncias desfavoráveis analisadas em primeira fase, bem como o estado do réu contra si sentença condenatória por crime de roubo, fixo o regime semiaberto.

Pelos mesmos fundamentos, entendo não ser recomendável a aplicação do benefício do art. 44 do CP e 77 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória, para CONDENAR o réu NATAN ROBERTO MARQUES PAVÃO como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, I e II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 3 dias-multa, no valor mínimo legal.

Considerando que o réu respondeu preso ao processo, ciente da sua periculosidade concreta pelo fundamentado para fixação do regime e vedação aos benefícios, nego o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se.

Custas na forma da Lei.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

Porto Ferreira, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA